

不動産売買契約書

【中古マンション売買】民法555条以下・宅地建物取引業法対象

本契約書は不動産の売買（民法第555条以下／既存住宅・区分所有マンション）を対象とする契約書である。建設工事請負契約（建設業法第19条）・建築設計監理委託契約（建築士法第22条の3）とは別書式である。

売主 △△ △△（以下「甲」という）と、買主 ○○ ○○（以下「乙」という）は、下記表示の不動産（以下「本物件」という）の売買について、本日、次のとおり契約を締結する。

【売買物件の表示】

所在地	〇〇県〇〇市〇〇町二丁目12番地3
建物の名称・部屋番号	サンプルレジデンス〇〇 203号室
家屋番号	12番3の203
構造	鉄筋コンクリート造陸屋根11階建のうち2階部分
専有部分の床面積	登記簿 62.18㎡（壁芯面積 64.52㎡）
敷地権の種類・割合	所有権 全体の6,218/1,250,000

第1条（売買代金および手付金）

売買代金（総額）	金 38,000,000円
内訳：土地代金	金 19,000,000円
内訳：建物代金	金 19,000,000円（うち消費税 0円 売主は個人のため非課税）
手付金	金 1,900,000円（売買代金の5%）
手付金の性質	本契約と同時に乙から甲に交付済。本契約成立の証約手付および解約手付を兼ねる

第2条（売買代金の支払い時期および方法）

乙は甲に対し、売買代金から手付金を控除した残代金
金36,100,000円を、令和7年〇月〇日までに甲の指定する銀行口座への振込みにより支払うものとする。

第3条（所有権の移転および引渡し）

- 本物件の所有権は、乙が売買代金の全額を甲に支払い、甲がこれを受領した時に、甲から乙に移転する。
- 甲は乙に対し、第2条の残代金支払いと同時に、本物件の引渡し（鍵の引渡しを含む）を行う。
- 所有権移転登記の申請手続は、乙の負担にて、乙の指定する司法書士に委任する。登記費用（登録免許税、司法書士報酬等）は全て乙の負担とする。

第4条（公租公課・管理費等の精算）

- 本物件に係る固定資産税・都市計画税、管理費、修繕積立金、その他公租公課は、引渡し日の前日までを甲の、引渡し日以降を乙の負担として、引渡し日に日割計算により精算する。
- 引渡し日時点で売主に未払いがある管理費・修繕積立金については、乙はその全額を承継する。

第5条（手付による解除）

- 甲および乙は、相手方が本契約の履行に着手するまでの間、本契約締結日から7日以内に限り、乙はその支払った手付金を放棄し、甲はその受領した手付金の倍額を現実に提供して、本契約を解除することができる。
- 前項の解除期限を経過した後は、いかなる理由があっても手付による解除は行えないものとする。

第6条（融資利用の特約）

融資申込先	株式会社〇〇銀行（1行のみ）
融資申込金額	金 36,000,000円
融資承認取得期限	令和7年〇月〇日（本契約締結日から21日以内）
契約解除期限	上記融資承認取得期限の翌日

1. 乙が上記融資承認取得期限までに、上記融資申込先から融資の全部または一部について承認を得ることができなかつたときは、乙は上記契約解除期限までに書面により通知することで、本契約を解除することができる。
2. 前項により本契約が解除された場合、甲は乙に対し、すでに受領した手付金を無利息で速やかに返還する。
3. 乙は、本特約に基づく解除のために、上記融資申込先以外の金融機関に対し追加の融資申込みを行う義務を負わないものとし、また、甲は乙に対し他金融機関への申込みを求めないものとする。
4. 乙の故意または重大な過失により、融資審査に必要な書類の不備・提出遅延等が生じた結果として融資承認が得られなかった場合は、本特約の適用はないものとし、甲は手付金を返還する義務を負わない。

第7条（契約不適合責任）

1. 引渡し後において、本物件に種類・品質または数量に関する契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という）が発見された場合、乙は甲に対し、引渡し日から3か月以内に限り、補修請求または代金減額請求をすることができる。
2. 前項の期間経過後は、乙は甲に対し、契約不適合を理由とする一切の請求（補修・代金減額・損害賠償・契約解除）を行うことができない。
3. 次の各号に該当する事項については、第1項にかかわらず、甲は契約不適合責任を負わない。
 - （1）建具の建付け不良、床鳴り、壁紙・畳・襖等の汚損・破損
 - （2）給湯器・エアコン・浴室乾燥機・換気扇・コンロ等の設備機器の故障または不具合
 - （3）配管の経年劣化に基づく漏水、共用部の不具合
 - （4）シロアリ被害、雨漏り（築40年以上経過していることを乙は十分に認識している）
 - （5）本契約締結時または重要事項説明書において、乙が認識しまたは認識し得た事項
4. 売主が個人であることに鑑み、宅地建物取引業法第40条の適用はないことを、甲乙双方確認する。

第8条（物件の状況および現況有姿引渡し）

1. 本物件は現況有姿にて引渡しを行うものとし、乙は本契約締結前に本物件の現況を十分に確認している。
2. 本物件に付属する設備（別紙「設備表」記載のもの）の動作確認は乙の責任において行うものとし、引渡し後の動作不具合について甲は一切の責任を負わない。

第9条（引渡し前の滅失・毀損／危険負担）

1. 引渡し前に、本物件が天災地変その他甲乙いずれの責にも帰さない事由によって滅失または毀損した場合、甲乙協議のうえ本契約を解除することができる。この場合、甲は受領した金員を無利息で乙に返還する。
2. 前項の毀損が軽微であって修補可能な場合は、甲の負担と責任において修補のうえ引き渡すものとし、引渡し時期は協議のうえ合理的な範囲で延期できる。

第10条（契約違反による解除および違約金）

1. 甲または乙が、本契約に定める債務の履行を怠ったときは、その相手方は催告のうえ本契約を解除することができる。ただし、相手方の債務不履行が本契約の重要な部分に関するものである場合は、催告なしに直ちに解除することができる。
2. 前項により本契約が解除されたときは、違反した当事者は、相手方に対して違約金として売買代金の20%に相当する金員（金7,600,000円）を支払う。なお、この違約金は損害賠償の予定額とし、実際の損害額がこれを上回る場合または下回る場合のいずれにおいても、増減を主張することはできない。
3. 乙の債務不履行による解除の場合、甲はすでに受領した手付金をもって違約金の一部に充当し、不足額を乙に請求できる。

第11条（反社会的勢力の排除）

甲および乙は、それぞれ自らが暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これに準ずる者（以下「反社会的勢力」という）でないこと、および反社会的勢力と密接な交際を有しないことを表明し、保証する。違反が判明したときは、相手方は何らの催告なく本契約を解除することができ、違反した当事者は、相手方に対し売買代金の20%に相当する違約金を支払うとともに、被った損害の全額を賠償する。

第12条（特約事項）

1. 乙は、本物件が昭和55年建築であり、新耐震基準（昭和56年6月1日施行）以前の建築物であること、ならびに容積率について現行法令上の既存不適格に該当する可能性があることを了承のうえ、本契約を締結する。
2. 乙は、本物件の南側隣地（現況：駐車場）について、令和8年中に12階建てマンションの新築計画があり、本物件南向き居室の日照・眺望に影響が及ぶ可能性があることを了承のうえ、本契約を締結する。甲は当該計画の進捗および影響について、本契約締結後一切の責任を負わない。

3. 乙は、本マンションの修繕積立金が令和8年4月より月額22,000円に増額予定であること、ならびに令和9年に大規模修繕一時金として一戸あたり約65万円の徴収が検討されていることを了承のうえ、本契約を締結する。
4. 本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ解決するものとする。

第13条（合意管轄）

本契約に関し甲乙間に生じた一切の紛争については、本物件所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

（甲）売主 住所	〇〇県〇〇市〇〇町△丁目△番地
氏名	△△ △△ ㊞
（乙）買主 住所	
氏名	㊞
（媒介）宅地建物取引業者 商号	株式会社〇〇不動産
所在地	〇〇県〇〇市〇〇 1-1-1
免許番号	〇〇県知事（〇）第〇〇〇〇〇〇号
宅地建物取引士	氏名： 登録番号： ㊞

※本書面はBLAN社AI体験デモ用のサンプルひな形（不動産売買契約書）であり、特定の実在物件・実在人物・実在取引を示すものではありません。実際の取引においては、必ず宅地建物取引士・弁護士等の有資格者による最終確認のうえ作成してください。